

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2513/2537

นายโกมล ลาภปรารธนา

โจทก์

นายเกษม บุรกรรมโกวิท

จำเลย

นายโกมล ลาภปรารธนา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 254

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ให้จำเลยขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 4079,8346 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ด้วยนั้น ให้แก่ บริษัทพญาไท ทาวเวอร์ (1989) จำกัด ทำให้คำสั่งของศาลฎีกาในคดีนี้ที่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาไม่มีผลบังคับ และจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับเงิน ที่เหลือจากการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทในคดีดังกล่าวเป็นเงินประมาณ 106,000,000 บาท หากปล่อยให้จำเลยรับเงินจำนวนดังกล่าวไป จำเลยจะต้องเบียดบังเงินดังกล่าวไปให้พ้นจากอำนาจศาล ทำให้โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งอายัดเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากกรมบังคับคดี ในคดีหมายเลขแดงที่ 2141/2534 ของศาลแพ่งเป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ ให้แก่โจทก์ในคดีนี้ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,553,150.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2532 ของต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2532 ของต้น

เงิน 253,150.50 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 ของต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 และของต้นเงิน 400,000 บาท นับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นของโจทก์ นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 4079,8346 เลขที่ดิน 9,554 หน้าสำรวจ 223,1691 ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจาก โจทก์ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้แก่โจทก์ ให้ถือคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวนตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้น แก่โจทก์ กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา(อันดับ 103,102)

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับตามคำขอโดยมี คำสั่งห้ามจำเลยทำ นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่าง ฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า พนักงานที่ดินทราบ(คำสั่งคำร้องที่ 1403/2527)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128,129)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานหลักฐานของโจทก์เป็นการด่วนแล้ว  
ส่งศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

พิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานหลักฐานของโจทก์เป็นการด่วนแล้ว  
ส่งศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป

(ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |